في تشريع اللعان ؛ حلاً لمشكلته ، وإزالة للحرج ، ودرءاً لحد القذف عنه ، ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مُكِّنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله ، تدرأ بها الحد عنها ، وإلا وجب عليها الحد . وإن نكل[1] الزوج عن الأيمان وجب عليه حد القذف ، وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بَيِّنَةً قوية ، لا معارض لها ، ويقام عليها الحد حينئذ .

المسألة الثانية : شروطه وكيفيته :

١- شروط صحة اللعان :

١- أن يكون بين زوجين مكلفين (بالغين عاقلين) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ ﴾ [النور : ٦] .

٢- أن يقذف الرجل امرأته بالزنى ، كقوله : يا زانية ، أو : رأيتك تزنين ، أو : زنيتِ .

٣- أن تُكَذِّبَ المرأة الرجل في قذفه هذا ، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان .

٤- أن يتم اللعان بحكم حاكم .

٢- كيفية اللعان وصفته :

صفة اللعان : أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جَمْع من الناس : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويشير إليها إن كانت حاضرة ، ويسمِّيها إن كانت غائبة بما تتميز به . ثم يزيد في الشهادة الخامسة -بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب- : وعليَّ لعنة الله ، إن كنت من الكاذبين .

ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى ، ثم تزيد في الشهادة الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

(١)النكول : القعود والنكوص والامتناع .